

국가를 당사자로 하는 소송에 관한 법률 일부개정법률안 (김기표의원 대표발의)

의안 번호	12461
----------	-------

발의연월일 : 2025. 8. 28.

발 의 자 : 김기표 · 한정애 · 전용기
강득구 · 위성곤 · 이학영
윤준병 · 박정현 · 백혜련
신영대 · 오세희 의원
(11인)

제안이유 및 주요내용

국가를 당사자로 하는 소송에서 이미 선행하는 대법원 확정판결이나 「진실·화해를 위한 과거사정리위원회」와 같은 공적 기구의 판단 등을 통해 사실관계와 법률관계가 명백히 확정되었음에도 불구하고 국가가 기계적으로 불필요한 상소를 반복하는 사례가 빈번히 발생하고 있음.

이러한 관행은 상소를 통해 실익을 얻기 어려운 상황임에도 불구하고 배임죄 등 형사책임 및 행정적인 징계책임에 대한 우려로 인해 소송수행자들이 상소를 포기·취하하지 못하는 구조적 문제에서 비롯된 것임. 그 결과 승소 가능성이 거의 없는 사건에서도 기계적 상소가 반복되어 지연손해금이 누적되어 국가 재정에 지속적이고 불합리한 부담을 초래하고 있으며, 소송상대방인 국민의 경우도 즉시 피해변제를

받지 못하는 문제가 발생하고 있음.

이에 승소 가능성이 현저히 낮고 상소의 실익이 없는 사건에 대해서는 상소심의위원회의 의결을 거쳐 상소를 포기·취하할 수 있도록 하고, 이 경우 상소를 포기·취하한 소송수행자는 민·형사책임 및 징계책임을 면하도록 규정하려는 것임(안 제9조의2 및 제9조의3 신설).

국가를 당사자로 하는 소송에 관한 법률 일부개정법률안

국가를 당사자로 하는 소송에 관한 법률 일부를 다음과 같이 개정한다.

제9조의2 및 제9조의3을 각각 다음과 같이 신설한다.

제9조의2(상소의 포기 및 면책) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우로서 상소를 포기·취하하는 것이 타당한 것으로 인정되는 때에는 국가소송 또는 행정소송의 수행자는 제9조의3에 따른 상소심의위원회의 의결을 거쳐 상소를 포기·취하할 수 있다.

1. 상소를 제기하거나 계속하더라도 상소가 인용될 가능성이 현저히 낮은 경우

2. 법률에 따라 설치된 진상규명기구 등 공적 조사기구에 의하여 상소 대상이 되는 사건의 사실관계가 인정된 사건으로서 상소의 대상이 되는 판결(이하 “원심판결”이라 한다)의 주요 사실관계에 대한 실질적인 다툼이 없고 원심판결의 법령의 적용에 대한 다툼도 없는 경우

② 제1항에 따라 상소심의위원회의 의결을 거쳐 상소를 포기·취하한 국가소송 또는 행정소송의 수행자는 그로 인한 민·형사상의 책임 및 징계책임을 지지 아니한다.

제9조의3(상소심의위원회) ① 제9조의2제1항에 따른 상소 포기·취하 여부의 심의·의결을 위하여 법무부에 상소심의위원회(이하 “심의위원회”라 한다)를 둔다.

② 국가소송 또는 행정소송의 수행자는 수행하는 소송이 제9조의2제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우로서 상소를 포기·취하하는 것이 타당한 것으로 인정되면 심의위원회에 상소의 포기 또는 취하에 대한 심의·의결을 요청하여야 한다.

③ 심의위원회는 위원장 1명을 포함한 11명의 위원으로 구성한다.

④ 위원장은 법무부차관이 되고, 위원은 다음 각 호의 구분에 따라 법무부장관이 임명하거나 위촉하되 임기는 2년으로 한다.

1. 검사 또는 3급 이상의 법무부 소속 공무원 3명
2. 대한변호사협회장이 추천하는 변호사 2명
3. 사단법인 한국법학교수회 회장과 사단법인 법학전문대학원협의회 이사장이 각각 1명씩 추천하는 법학교수 3명
4. 학식과 덕망이 있고 각계 전문 분야에서 경험이 풍부한 사람으로서 변호사 자격을 가지지 아니한 사람 3명

⑤ 심의위원회는 다음 각 호의 업무를 수행한다.

1. 제9조의2제1항에 따른 상소 포기·취하 여부의 심의·의결
2. 제9조의2제1항에 따른 상소 포기·취하의 원칙과 기준에 관한 심의
3. 그 밖에 상소 포기·취하 여부의 심의·의결과 관련하여 위원장

이 요청하는 사항에 관한 심의

- ⑥ 심의위원회의 회의는 재적위원 과반수의 출석으로 개의하고 출석위원 과반수의 찬성으로 의결한다.
- ⑦ 제4항제1호에 해당하는 위원이 검사 또는 3급 이상의 법무부 소속 공무원의 직을 상실한 경우에는 위원의 직을 상실한다.
- ⑧ 그 밖에 심의위원회의 구성과 운영 등에 필요한 사항은 법무부령으로 정한다.

부 칙

제1조(시행일) 이 법은 공포 후 6개월이 경과한 날부터 시행한다.

제2조(적용례) 이 법의 개정규정은 이 법 시행 당시 소송이 계속 중인 국가소송에도 적용한다.

신 · 구조문대비표

현 행	개 정 안
<u><신 설></u>	<u>제9조의2(상소의 포기 및 면책)</u> ① <u>다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우로서 상소를 포기·취하하는 것이 타당한 것으로 인정되는 때에는 국가소송 또는 행정소송의 수행자는 제9조의3에 따른 상소심의위원회의 의결을 거쳐 상소를 포기·취하할 수 있다.</u> 1. <u>상소를 제기하거나 계속하더라도 상소가 인용될 가능성이 현저히 낮은 경우</u> 2. <u>법률에 따라 설치된 진상규명기구 등 공적 조사기구에 의하여 상소 대상이 되는 사건의 사실관계가 인정된 사건으로서 상소의 대상이 되는 판결(이하 “원심판결”이라 한다)의 주요 사실관계에 대한 실질적인 다툼이 없고 원심판결의 법령의 적용에 대한 다툼도 없는 경우</u> ② <u>제1항에 따라 상소심의위원</u>

<신 설>

회의 의결을 거쳐 상소를 포기

· 취하한 국가소송 또는 행정
소송의 수행자는 그로 인한 민
· 형사상의 책임 및 징계책임
을 지지 아니한다.

제9조의3(상소심의회위원회) ① 제9
조의2제1항에 따른 상소 포기
· 취하 여부의 심의·의결을
위하여 법무부에 상소심의위원
회(이하 “심의위원회”라 한다)
를 둔다.

② 국가소송 또는 행정소송의
수행자는 수행하는 소송이 제9
조의2제1항 각 호의 어느 하나
에 해당하는 경우로서 상소를
포기·취하하는 것이 타당한
것으로 인정되면 심의위원회에
상소의 포기 또는 취하에 대한
심의·의결을 요청하여야 한다.

③ 심의위원회는 위원장 1명을
포함한 11명의 위원으로 구성
한다.

④ 위원장은 법무부차관이 되
고, 위원은 다음 각 호의 구분
에 따라 법무부장관이 임명하
거나 위촉하되 임기는 2년으로

한다.

1. 검사 또는 3급 이상의 법무
부 소속 공무원 3명

2. 대한변호사협회장이 추천하
는 변호사 2명

3. 사단법인 한국법학교수회 회
장과 사단법인 법학전문대학
원협의회 이사장이 각각 1명
씩 추천하는 법학교수 3명

4. 학식과 덕망이 있고 각계 전
문 분야에서 경험이 풍부한
사람으로서 변호사 자격을 가
지지 아니한 사람 3명

⑤ 심의위원회는 다음 각 호의
업무를 수행한다.

1. 제9조의2제1항에 따른 상소
포기·취하 여부의 심의·의
결

2. 제9조의2제1항에 따른 상소
포기·취하의 원칙과 기준에
관한 심의

3. 그 밖에 상소 포기·취하 여
부의 심의·의결과 관련하여
위원장이 요청하는 사항에 관
한 심의

⑥ 심의위원회의 회의는 재적

위원 과반수의 출석으로 개의
하고 출석위원 과반수의 찬성
으로 의결한다.

⑦ 제4항제1호에 해당하는 위
원이 검사 또는 3급 이상의 법
무부 소속 공무원의 직을 상실
한 경우에는 위원직을 상실
한다.

⑧ 그 밖에 심의위원회의 구성
과 운영 등에 필요한 사항은
법무부령으로 정한다.